



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Processo SEI nº0014.000130.01800/2025-89

Interessado: Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE

Assunto: Resposta à “Manifestação Técnica-Jurídica” da contratada, em face da “Nota Técnica e Recomendações Administrativas – Solicitação de pagamento NF-e nº 13” – Contrato/SEE nº 523/2024 – Programa DNA do Brasil – Talentos.

I – RELATÓRIO (SÍNTESE DO CONTEXTO)

1. Trata-se de análise e encaminhamento administrativo decorrente da “Nota Técnica e Recomendações Administrativas – Solicitação de Pagamento NF-e nº 13 IDECACE”, elaborada pela Assessoria de Articulação Interinstitucional – ASAI/SEE-AC, no âmbito do Contrato/SEE nº 523/2024 (1º Termo Aditivo), tendo por objeto o Programa DNA do Brasil – Talentos.
2. A Nota Técnica examina, entre outros pontos, a Nota Fiscal Eletrônica nº 13, no valor de R\$ 1.895.773,61, emitida em 16/01/2026, indicando risco de pagamento desproporcional, necessidade de reanálise técnica, e recomendando, em síntese:
 - Suspensão cautelar da liquidação/pagamento da NF-e nº 13;
 - Instauração de Termo Aditivo de reprogramação (art. 124, I, “a”, Lei nº 14.133/2021);
 - Exigência de esclarecimentos e documentação comprobatória;
 - Revisão de pagamentos anteriores (NFs 2, 5 e 8) para eventual glosa/compensação, conforme apuração (especialmente Seções II, V e VII).
3. Em resposta, a contratada apresentou a “Manifestação Técnica-Jurídica” (Brasília/DF, 27/02/2026), sustentando, em síntese:
 - Que o contrato é de empreitada por preço global, com pagamento por etapa e aceite, não havendo critério unitário de pagamento vinculado ao número exato de alunos;
 - Que a “proporcionalização” sugerida na Nota Técnica equivaleria a alteração ilegal do regime de medição/pagamento;
 - Que o contrato ainda está em curso, de modo que o cotejo realizado seria “intermediário”;
 - Que a NF-e nº 13 foi cancelada como saneamento administrativo cautelar, sem confissão de impropriedade, e que não haveria danos ao erário (Seções II, III, VI e VIII).
4. Diante disso, a contratante apresenta a presente manifestação para enfrentar os argumentos, reafirmar o enquadramento técnico-administrativo correto, e estabelecer providências objetivas para saneamento, reprogramação e continuidade regular da execução contratual.

II – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA (O QUE ESTÁ, E O QUE NÃO ESTÁ, EM DISCUSSÃO)

5. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Nota Técnica não institui “novo regime de pagamento” nem pretende converter o ajuste em contrato de preço unitário. O que se impõe é o exercício do dever-poder de fiscalização e de controle da liquidação, exigindo que o atesto e a medição estejam lastreados em elementos objetivos, rastreáveis e mensuráveis, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (“Marco Legal para Execução e Medição”, com referência aos arts. 143, 147 e 150).
6. Também não se afirma, nesta fase, a ocorrência de “danos ao erário” consumado. Ao contrário, a própria Nota Técnica recomenda suspensão cautelar e reprogramação formal, justamente para evitar liquidações indevidas e para preservar a legalidade e eficiência, com correções tempestivas (Nota Técnica, Seção V – “Recomendações Técnico-Jurídicas”).
7. O núcleo do apontamento técnico é: há defasagens relevantes entre escopo previsto, execução declarada e execução comprovada documentalmente, somadas a riscos de faturamento desproporcional, o que exige esclarecimentos formais, ajustes de planejamento e reprogramação enquanto o contrato ainda está vigente.

III – DIVERGÊNCIA DOS ARGUMENTOS DA CONTRATADA

3.1. Inexistência de “mera divergência conceitual”: a discussão é de execução, medição e lastro documental

8. A contratada procura enquadrar o tema como “divergência conceitual” acerca de “proporcionalização financeira” em contrato por preço global (Manifestação Idecace, Seções II e III).
9. Todavia, a Nota Técnica não se limita a uma tese abstrata: ela apresenta cruzamento objetivo de bases (contratado × atendido × laudos apresentados) e aponta déficit documental, com impacto direto sobre a segurança do atesto e da liquidação (Nota Técnica, item “Reconciliação quantitativa por escola (contratado × atendido × laudos apresentados)”).
10. Em especial, a Nota Técnica consolida os seguintes resultados:
 - A) contratado: 7.065 alunos;
 - B) atendidos informados (Ofício 185): 4.243;
 - C) Protocolos avaliativos (laudos apresentados): 2.263;
 - Diferença B–C: -1.980; Diferença A–C: -4.802 (Nota Técnica, Seção II – “Reconciliação quantitativa por escola”).
11. Assim, não se trata de “reinterpretação” contratual, mas de constatação de que o lastro documental informado/apresentado, até o momento, não se mostra suficiente para assegurar a correspondência necessária entre execução física e medição/aceite, exigindo saneamento documental e replanejamento.

3.2. Contrato por preço global não dispensa comprovação mensurável, nem limita o dever de fiscalização

12. A contratada sustenta que, sendo o contrato de empreitada por preço global, “não se pode medir por aluno” e que o pagamento se vincula a “etapas” (Manifestação Idecace, Seções II, II.I e III).
13. A contratante não discorda do regime geral de empreitada global. Contudo, a empreitada por preço global não autoriza faturamento sem comprovação compatível com a natureza das entregas, tampouco

afasta o dever de a Administração recusar, glosar ou postergar liquidação quando a documentação de execução for insuficiente ou incoerente com o cronograma e a proposta de preços.

14. A Nota Técnica explicita o marco de controle da execução e medição sob a Lei nº 14.133/2021, destacando, entre outros, os arts. 143, 147 e 150, bem como o direito de recusa e glosa quando não comprovada a entrega nos termos pactuados (Nota Técnica, Seção I – “Marco Legal para Execução e Medição”, e Seção V – “Recomendações”).
15. Portanto, a exigência de documentos mensuráveis (tais como termos de aceite devidamente assinados e vinculados aos primeiros protocolos, registros de aplicação, listas nominais por unidade, laudos/protocolos avaliativos e demais evidências previstas/aderentes ao objeto) não altera o regime do contrato: ela materializa o dever de fiscalização e garante segurança jurídica ao atesto.

3.3. “O contrato ainda está em execução” não elimina o apontamento; ao contrário, impõe reprogramação imediata

16. A contratada sustenta que o contrato está vigente e que a Nota Técnica analisa “momento intermediário” (Manifestação Idecace, Seções I e III).
17. A contratante esclarece que é precisamente por estar o contrato em curso — e havendo prazo remanescente relevante, porém limitado — que se justifica a Nota Técnica e a exigência de providências: o objetivo é processar informações, ajustar planejamento e viabilizar solução, evitando que a defasagem se consolide no encerramento contratual sem tratamento adequado.
18. A Nota Técnica, inclusive, recomenda celebração de Termo Aditivo de reprogramação, com: reconhecimento de nova base de execução, ajuste de metas/indicadores, reprogramação financeira e de cronograma e refinamento de critérios de medição/aceitação (Nota técnica, Seções 3.3 e 5.2).
19. A contratante reforça que o cenário atual — sobretudo diante das defasagens identificadas e do tempo remanescente para término — exige que a contratada apresente, de forma objetiva:
 - Como dará cumprimento às atividades remanescentes no prazo;
 - Como serão tratados os públicos que eventualmente receberam janela parcial de atividades (ex.: estudantes de 3º ano submetidos a período reduzido, se aplicável);
 - Quais estratégias concretas serão adotadas para saneamento das defasagens, inclusive quanto ao vínculo formal dos estudantes e documentação comprobatória.
20. Isso não se confunde com penalidade nem com “mudança de conceito”. Trata-se de governança contratual e gestão de risco, com vistas a assegurar eficiência e legalidade.

3.4. Quantitativos: não é controvérsia “irrelevante” e não se limita a 4.444 vs 4.243

21. A contratada menciona que haveria divergência pontual entre 4.444 e 4.243 (Manifestação Idecace, Seção VII).
22. Entretanto, o ponto técnico destacado na Nota Técnica é mais amplo: envolve desproporção significativa entre o quantitativo estimado/contratado (7.065) e os atendimentos informados (4.243), além do déficit documental entre atendidos informados e laudos apresentados (2.263), conforme reconciliação por escola (Nota Técnica, Seção II).
23. Ainda que o quantitativo de 7.065 tenha sido tratado como estimativa de planejamento, a realidade administrativa atual demonstra necessidade de:
 - Justificar formalmente as causas da defasagem;
 - Avaliar impactos no cronograma;

- E, se caracterizada modificação quantitativa substancial, formalizar ajuste nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, conforme já indicado na Nota Técnica (Seção 3.3 – “Necessidade de Ajuste Formal Conforme Art. 124, I, ‘a’”).

3.5. NF-e nº 13: cancelamento “cautelar” não afasta a necessidade de saneamento (e a cronologia dos fatos importa)

24. A contratada afirma que o cancelamento da NF-e nº 13 decorreu de boa-fé e saneamento administrativo, sem reconhecer impropriedade (Manifestação Idecace, Seção VI).
25. A contratante registra que a suspensão e o tratamento cautelar foram adequados e contribuem para evitar liquidação indevida. Contudo, permanece inafastável que a emissão e instrução da NF-e nº 13 suscitaram inconsistências apontadas na Nota Técnica, inclusive quanto à compatibilidade com execução e documentação apresentada, razão pela qual o saneamento deve ser completo, e não apenas procedimental (Nota Técnica, Seção II – análise da NF-e nº 13; e Seção V – recomendações).
26. Ademais, a Nota Técnica registra a relevância da comunicação tardia e seus efeitos na governança e no manejo de riscos, inclusive por referência à matriz de riscos do TR-307 (Nota Técnica, Seção IV – matriz de riscos; e observações quanto à comunicação e efeitos sobre NFs anteriores).
27. Assim, ainda que não se trate de imputar má-fé, é necessário reconhecer que a gestão contratual demanda que a contratada:
 - Ajuste seu planejamento e cronograma;
 - Apresente evidências mensuráveis;
 - E submeta qualquer novo faturamento a requisitos de instrução compatíveis com o objeto e com os critérios de aceite.

IV – PROVIDÊNCIAS E DETERMINAÇÕES (ENCAMINHAMENTO)

28. Considerando o exposto, e com fundamento nas recomendações constantes da Nota Técnica (Nota Técnica Seção V e Síntese de Recomendações), DETERMINA-SE/REQUER-SE à contratada, no prazo de 15 dias úteis (sugestão: alinhado ao recomendado na Nota Técnica), a apresentação de:
29. Plano de Trabalho Reprogramado e Cronograma de Execução (físico e de entregas) até o término da vigência contratual, contendo:
 - Metas remanescentes por etapa;
 - Estratégia de aceleração/adequação (se necessária);
 - Metodologia de vinculação e formalização de estudantes (quando aplicável);
 - Previsão de compensações/adequações de execução para públicos com janela reduzida de atividades, quando aplicável.
30. Nota técnica justificativa das defasagens, detalhando causas e circunstâncias (sejam atribuíveis à contratada ou não), com indicação de medidas corretivas e preventivas.
31. Pacote documental mínimo para medição/atesto, em formato rastreável e aditável, com correspondência por unidade escolar e por estudante, incluindo, no mínimo (conforme aderência ao objeto e ao fluxo de aceite):
 - Termos de aceite dos estudantes devidamente assinados e vinculados aos primeiros protocolos/etapas da abordagem;

- Listas nominais por unidade escolar e por etapa;
 - Registros de aplicação/execução (datas, turmas, responsáveis);
 - Protocolos/laudos avaliativos e demais evidências técnicas pertinentes;
 - Consolidação em base integrada para reconciliação (contratado × atendido × comprovado), conforme apontado na Nota Técnica.
32. Proposta de critérios refinados de medição e aceitação, para prevenir divergências futuras e garantir coerência entre execução, aceite e faturamento, incluindo o padrão de relatório periódico e os gatilhos de alerta (conforme orientação de fortalecimento de governança constante da Nota Técnica – Nota Técnica, Seção 5.5).
33. Até a apreciação técnica dos itens acima e a eventual formalização de reprogramação, fica consignado que novas instruções de faturamento devem ser apresentadas em conformidade com os critérios documentais exigidos e com o cronograma reprogramado, sob pena de recusa de atesto e glosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do contrato.
34. Registre-se, por fim, que a contratante reafirma que não há margem para reinterpretação do contrato como se se tratasse de mera divergência conceitual: as exigências aqui veiculadas decorrem do dever de fiscalização e da necessidade de compatibilizar prazo, execução, comprovação e investimento, assegurando eficiência, legalidade e proteção do interesse público.

V – CONCLUSÃO

35. Diante do conjunto probatório e técnico já analisado na Nota Técnica (Nota Técnica) e dos argumentos apresentados pela contratada (Manifestação Ideace), conclui-se que:
- A controvérsia não é teórica, mas de execução e lastro documental;
 - A vigência do contrato reforça a necessidade de reprogramação e saneamento imediatos;
 - O cancelamento da NF-e nº 13, ainda que relevante para evitar risco, não elimina a necessidade de comprovação e compatibilização de cronograma e entregas;
 - A contratada deve apresentar plano, justificativas e documentação mensurável para permitir a continuidade segura do contrato e a correta medição/atesto.

Encaminhe-se à unidade competente para ciência e providências, com a devida notificação à contratada.

Rio Branco, Acre 16 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DA SILVA MATIAS
Data: 16/03/2026 16:35:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO RAMOS DE MELO
Data: 16/03/2026 17:36:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>